

과태료의 부과기준(제18조 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간 같은 위반행위로 과태료 부과처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 과태료 부과처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.

나. 가목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(가목에 따른 기간 내에 과태료 부과처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

다. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2호에 따른 과태료 금액의 2분의 1 범위에서 그 금액을 감경할 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자의 경우에는 그러하지 아니하다.

- 1) 위반행위자가 「질서위반행위규제법 시행령」 제2조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
- 2) 위반행위가 위반행위자의 사소한 부주의나 오류 등 과실로 인한 것으로 인정되는 경우
- 3) 위반행위자가 위반행위를 바로 정정하거나 시정하여 해소한 경우
- 4) 그 밖에 위반행위의 정도, 동기와 그 결과 등을 고려하여 감경할 필요가 있다고 인정되는 경우

2. 개별기준

(단위: 만원)

위반행위	근거 법조문	과태료 금액		
		1차 위반	2차 위반	3차 이상 위반
가. 법 제9조제2항을 위반하여 수입신고를 하지 않고 측정기기를 수입한 경우	법 제35조제2항 제1호	50	70	100
나. 법 제9조제5항을 위반하여 형식승인 또는 변경승인이나 수입신고의 표시를 하지 않거나 거짓으로 표시한 경우	법 제35조제2항 제2호	50	70	100
다. 법 제9조의2제3항을 위	법 제35조제2항	50	70	100

반하여 구매자에게 형식 승인을 받아야 하는 예비 형식승인제품이라는 내용 을 알리지 아니한 경우	제2호의2			
라. 법 제9조의3제2항을 위 반하여 간이측정기 성능 인증을 받지 않고 간이측 정기를 제작 또는 수입한 경우	법 제35조제2항 제2호의3	50	70	100
마. 법 제11조제1항 또는 제2항을 위반하여 정도검 사를 받지 않고 측정기기 를 사용한 경우	법 제35조제2항 제3호	50	70	100
바. 법 제12조제1항을 위반하 여 검정을 받지 않은 교 정용품을 공급 또는 사용 한 경우	법 제35조제2항 제4호	50	70	100
사. 법 제16조제5항을 위반 하여 측정대행에 관한 계약 체결 사실을 기한 까지 통보하지 않은 경 우	법 제35조제2항 제4호의2	50	70	100
아. 법 제18조의2제5항의 조치명령을 이행하지 아 니한 경우	법 제35조제2항 제4호의3	50	70	100
자. 법 제18조의5제2항을 위반하여 환경측정분석정 보관리시스템에 정보를 입력하지 않거나 거짓으 로 입력한 경우	법 제35조제2항 제4호의4	50	70	100
차. 법 제23조를 위반하여 환경측정분석사의 명칭을 사 용한 경우	법 제35조제1항	300	300	300
카. 법 제24조제2항 또는 제3항을 위반하여 교육을 받지 않거나 교육을 받게 하지 않은 경우	법 제35조제2항 제5호	50	70	100

타. 법 제28조제2항을 위반하여 자료제출을 하지 않거나 거짓으로 자료제출을 한 경우	법 제35조제2항 제6호	100	100	100
파. 법 제28조제2항 또는 제3항을 위반하여 출입·검사 또는 수거를 거부·방해 또는 기피한 경우	법 제35조제2항 제7호	50	70	100